

OKRESNÍMU SOUDU V PROSTĚJOVĚ

Havlíčková 2936/16, 796 01 Prostějov

sp. zn. 2 T 104/2010

Datovou schránkou

SOUČASNĚ PŘÍMO:**OKRESNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V PROSTĚJOVĚ – k věci sp.zn. ZN 4/2026****Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje – k věci sp.zn. KRPM-100092/ČJ-2026-1412UO****V Ospělově dne 22. srpna 2026**

Navrhovatel / podatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962 Ospělov 6, 798 55 Ludmírov ID DS: r8u3nhx
Soudní věc	Okresní soud v Prostějově, sp. zn. 2 T 104/2010
Přímá návaznost	společný návrh na povolení obnovy ze dne 12. 7. 2026; naléhavé procesní a důkazní doplnění ze dne 13. 8. 2026
OSZ Prostějov	ZN 4/2026-6; vyřízení ze dne 28. 7. 2026
KŘP Olomouckého kraje	č. j. KRPM-100092-2/ČJ-2026-1412UO ze dne 20. 7. 2026
Nové důkazy 20. 8. 2026	KÚ KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM; KŘP MSK KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR; přílohy

**MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÝ DODATEK
K NÁVRHU NA POVOLENÍ OBNOVY ŘÍZENÍ****Nové úřední důkazy Policie ČR ze dne 20. srpna 2026 – sp. zn. 2 T 104/2010**

TOTO PODÁNÍ NEOPAKUJE PODÁNÍ ZE DNE 13. 8. 2026. V PLNÉM ROZSAHU NA NĚ ODKAZUJE A DOPLŇUJE JE POUZE O TO, CO DNE 13. 8. 2026 JEŠTĚ NEBYLO ZNÁMO: o úřední výsledky policejního dohledávání doručené dne 20. 8. 2026, jejich vzájemné rozpory a jejich přímý důkazní význam pro § 278 odst. 1 a § 282 trestního řádu.

ROZHODUJÍCÍ OTÁZKA: Smí policejní znalecké pracoviště při stanovení obsahu THC v konopí chemicky změnit analyzovaný vzorek tak, že zahřátím dekarboxyluje THCA na Δ 9-THC, a následně Δ 9-THC vzniklé až při laboratorním postupu vydávat za původní obsah Δ 9-THC v zabraném konopí?

KATEGORICKÁ ODPOVĚĎ: NESMÍ. Laboratoř může použít odborně validovanou analytickou metodu odpovídající právně rozhodné veličině. Nesmí však zaměnit původní obsah Δ 9-THC v zabraném konopí za hodnotu, která vznikla až chemickou přeměnou THCA během analýzy. Jestliže stát používá jinou veličinu – například total/potenciální THC – musí označit právní předpis účinný v době skutku, který právě tuto veličinu činil rozhodnou, a doložit konkrétní validovaný a přezkoumatelný postup, kterým byla stanovena.

I. Přímá návaznost na podání ze dne 13. srpna 2026 – co se změnilo

Naléhavé procesní a důkazní doplnění ze dne 13. srpna 2026 již vytvořilo úplnou procesní mapu věci 2 T 104/2010, provedlo časový test novosti podle § 278 odst. 1 tr. ř., oddělilo námitky známé v letech 2010–2020 od nového důkazního jádra 2021–2026 a výslovně navrhlo šetření podle § 282 tr. ř. Toto podání uvedené argumenty neopakuje.

Dne 13. srpna 2026 bylo soudu výslovně sděleno, že Policie ČR dosud dohledává historické SOP OKTE Frýdek-Místek, jejich změny, pravidla reprezentativního vzorkování, homogenizace, THC/THCA, nejistoty měření, validační protokoly, metodická stanoviska, auditů a mezilaboratorní zkoušky. Právě výsledek tohoto dohledávání byl dne 20. srpna 2026 částečně doručen. Tím se z očekávaného důkazu stal důkaz existující.

13. 8. 2026: POLICIE PODKLADY JEŠTĚ DOHLEDÁVALA.

20. 8. 2026: POLICIE SDĚLILA, ŽE ČÁST KLÍČOVÝCH DOKUMENTŮ NIKDY NEMĚLA, ČÁST NEEXISTUJE A ČÁST KONTROLNÍCH SPISŮ BYLA SKARTOVÁNA.

To je nový skutkový stav, nikoli opakování staré právní námítky.

II. Co přesně Policie ČR dne 20. srpna 2026 nově sdělila

Rozhodnutí KŘP Moravskoslezského kraje ze dne 20. srpna 2026, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR, částečně odmítlo body 1, 2 a 4 až 9 žádosti ze dne 27. července 2026 s kategorickým výrokem, že „požadované dokumenty neexistují, a povinný subjekt není povinen jimi disponovat“.

Odůvodnění potom po jednotlivých okruzích uvádí:

- SOP: OKTE podle svého vyjádření „neměl v období 2009–2019 v rozsahu akreditace standardní operační postupy ... týkající se stanovení obsahu THC v konopí“;
- homogenizace: OKTE „neměl k dispozici žádné písemné metodické pokyny upravující homogenizaci vzorků“; místo dokumentovaného postupu policie odkazuje na vysokoškolské vzdělání pracovníků, jejich praxi a „veřejně dohledatelnou praxi“;
- THC/THCA: „v letech 2009–2019 nebyly k dispozici žádné metodické pokyny pro způsob stanovení obsahu THC nebo THCA“;
- nejistota měření: policie uvádí, že „v rámci jednotného přístupu laboratoří Policie ČR nejsou ve výsledcích laboratoře uváděny nejistoty měření“ a proto k tomu nebyla zpracována metodika;

- validace: OKTE „nedisponuje žádnými validačními protokoly potvrzující validaci používaných metod“, protože používané metody podle policie „podléhají pouze verifikaci“;
- metodika KÚ: v letech 2009–2019 podle OKTE nebyly KÚ doručeny žádné metodické postupy k dané problematice;
- kontrolní spisy: protokoly či zprávy z metodických odborných výjezdů, auditů a mezilaboratorních zkoušek již nejsou k dispozici, protože po skartační lhůtě byly vymazány ze systému a fyzicky zničeny.

POLICIE TEDY DNE 20. 8. 2026 NEPŘEDLOŽILA CHYBĚJÍCÍ DOKUMENTACI. NAOPAK ÚŘEDNĚ POTVRDILA, ŽE V NĚKTERÝCH KLÍČOVÝCH OBLASTECH PÍSEMNÁ DOKUMENTACE NEEXISTOVALA, A V JINÝCH OBLASTECH BYLA POZDĚJI ZNIČENA.

III. První zásadní rozpor: KÚ dne 25. června 2026 versus OKTE dne 20. srpna 2026

Kriminalistický ústav v odpovědi ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, výslovně uvedl: „Jednotlivé OKTE KŘP si standardní operační postupy (dále jen ‚SOP‘) tvoří samy.“ V odpovědi Ad 3 totéž zopakoval: „jednotlivé OKTE si SOP tvoří samy“ a dodal, že nejistoty měření jsou uváděny na základě systému kvality každé laboratoře.

O necelé dva měsíce později však KŘP Moravskoslezského kraje v rozhodnutí č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. srpna 2026, po vyjádření téhož OKTE, uvedlo, že OKTE v letech 2009–2019 SOP pro stanovení obsahu THC v konopí nemělo, nemělo písemné metodické pokyny k homogenizaci ani k THC/THCA a neuvádělo nejistotu měření.

ROZPOR NELZE ODBÝT SLOVEM „ODBORNOST“. Buď existoval konkrétní SOP použitý v konkrétní expertize 2 T 104/2010, nebo neexistoval. Pokud existoval, musí být označen číslem, verzí, datem účinnosti a předložen. Pokud neexistoval, musí být vysvětleno, podle jakého předem určeného, reprodukovatelného a přezkoumatelného postupu byl obsah THC v konopí stanoven.

IV. Druhý zásadní rozpor: údajné používání ENFSI–UNODC bez dobové metodické stopy

Částečná odpověď KŘP MSK ze dne 20. srpna 2026, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR, uvádí, že příloha č. 1 rozkazu ředitele KÚ č. 54/2021 koresponduje s ENFSI–UNODC Guidelines on Representative Drug Sampling, New York 2009, a současně tvrdí, že ačkoli rozkaz nabyt účinnosti až v roce 2021, OKTE používalo doporučení této publikace při odběru reprezentativního vzorku již v letech 2009–2019.

Současně však rozhodnutí KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR tvrdí absenci SOP, písemných metodických pokynů k homogenizaci a THC/THCA, absenci validačních protokolů a absenci metodických postupů KÚ doručených OKTE. Proto nelze obecnou větu „používali jsme ENFSI–UNODC“ považovat za důkaz, že konkrétní odběr a analýza ve věci 2 T 104/2010 skutečně odpovídaly konkrétním pravidlům ENFSI–UNODC.

Soud musí ověřit dobovou důkazní stopu: kolik rostlin bylo zajištěno, kolik jich bylo vybráno do vzorku, jak byly vybrány, jak byl odběr dokumentován, jak byl materiál homogenizován a zda byla zachována možnost kontrolního přezkoumání.

V. Třetí zásadní rozpor: „nejsou známa pochybení“ bez individuálního přezkumu

Kriminalistický ústav v odpovědi ze dne 20. srpna 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, uvádí: „Kriminalistickému ústavu není známo žádné pochybení v souvislosti s výkonem znalecké činnosti.“ Současně však výslovně sděluje, že „není povinen na základě Vašeho požadavku přezkoumávat odborné znalecké postupy a metody používané při výkonu znalecké činnosti“ a odkazuje na procesní instituty trestního řádu prostřednictvím příslušného orgánu činného v trestním řízení.

VĚTA „NENÍ NÁM ZNÁMO POCHYBENÍ“ NENÍ VÝSLEDKEM INDIVIDUÁLNÍHO PŘEZKUMU, JESTLIŽE TENTÝŽ ORGÁN INDIVIDUÁLNÍ PŘEZKUM ODMÍTÁ PROVÉST. KÚ SÁM ODKAZUJE NA ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. TÍM SE OTÁZKA VRACÍ PŘÍMO K SOUDU PODLE § 282 TR. Ř.

VI. Dekarboxylace THCA → Δ9-THC: přesná otázka, kterou nelze zaměnit za spor o to, zda se smí vzorek zahřát

Podatel netvrdí, že chromatografická laboratoř nikdy nesmí při analýze vzorek zahřát. Taková teze by byla odborně nesprávná. Tvrdí něco podstatně užšího a právně rozhodného: jestliže laboratorní postup změnil chemické složení analyzovaného materiálu tím, že dekarboxyluje THCA na Δ9-THC, musí být tato změna přiznána a správně interpretována.

THCA a Δ9-THC nejsou totožné chemické entity. Jestliže bylo před analýzou ve vzorku určité množství Δ9-THC a určité množství THCA a při zahřátí se část THCA přeměnila na další Δ9-THC, množství Δ9-THC zjištěné po této přeměně není bez dalšího totožné s množstvím Δ9-THC, které bylo ve vzorku před analýzou.

PROTO: Policejní znalecké pracoviště NESMÍ bez výslovné právní a odborné opory tvrdit, že Δ9-THC vytvořené až laboratorní dekarboxylací THCA bylo v témže množství přítomno již v původním zabraném konopí. Jestliže má být právně rozhodnou veličinou total/potenciální THC, musí být přesně doloženo, že právě tuto veličinu stanovil právní předpis účinný v době skutku a že konkrétní metoda byla pro její stanovení validována nebo jinak odborně prokazatelně způsobilá.

To je zvláště významné tam, kde je obsah THC v konopí hraniční. Bez rozlišení původního Δ9-THC, THCA, způsobu přepočtu a nejistoty měření nelze z pouhého laboratorního čísla bezpečně rekonstruovat původní chemický stav zabraného konopí.

VII. Co znamenají pojmy, které Policie ČR sama používá – a proč každý z nich musí mít ve spise konkrétní obsah

SOP – standardní operační postup: písemný pracovní předpis určující konkrétní provedení zkoušky, přípravu vzorku, přístrojové podmínky, výpočty, kontrolu kvality a interpretaci výsledku;

reprezentativní odběr: pravidla zajišťující, aby analyzovaná část skutečně reprezentovala celek, o němž se činí právní závěr;

homogenizace: postup, kterým se z odebraného materiálu vytváří dostatečně stejnorodý laboratorní vzorek;

validace: dokumentované prokázání, že metoda je vhodná pro zamýšlený účel;

verifikace: ověření, že zavedená či převzatá metoda dosahuje požadovaných parametrů v konkrétní laboratoři;

nejistota měření: kvantifikovaná pochybnost spojená s výsledkem měření, zásadní zejména poblíž zákonné hranice;

mezilaboratorní zkouška: kontrola, zda různé laboratoře dosahují na srovnatelném materiálu srovnatelných výsledků;

metodicko-odborný výjezd: kontrolní a metodická činnost, na kterou KÚ odkazuje jako na způsob průběžné kontroly znalecké činnosti;

ENFSI: European Network of Forensic Science Institutes – odborná síť forenzních ústavů; její doporučení nejsou sama o sobě českým trestním zákonem;

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime – vydává odborná doporučení včetně vzorkování a analýzy drog.

VIII. Skartace kontrolních podkladů mění naléhavost § 282 tr. ř.

KŘP MSK dne 20. srpna 2026 současně poskytlo tabulku historických spisů vztahujících se k metodicko-odborným výjezdům a mezilaboratorním zkouškám a uvedlo, že evidované spisy po uplynutí skartačních lhůt prošly skartačním řízením, byly vymazány z elektronického systému spisové služby a fyzicky zničeny.

Tato skutečnost je pro § 282 tr. ř. zásadní. KÚ používá metodicko-odborné výjezdy jako argument, že kvalita znalecké činnosti byla průběžně kontrolována. Jestliže však podklady o obsahu a výsledku těchto kontrol byly zničeny, nelze jejich konkrétní obsah zpětně nahradit pouhým tvrzením, že kontrola probíhala.

Soud má nyní důvod jednat bezodkladně: zjistit, které původní laboratorní podklady k 2 T 104/2010 ještě existují, a zajistit je dříve, než bude jejich přezkum objektivně nemožný.

IX. Co musí být ve věci 2 T 104/2010 zjištěno – nikoli obecně, ale kus po kuse

1. Které konkrétní odborné vyjádření nebo znalecký posudek stanovil obsah THC v konopí použitý ve věci 2 T 104/2010 a kdo jej zpracoval?
2. Jaký konkrétní SOP nebo jiný předem určený pracovní postup byl použit? Uvést číslo, verzi, datum účinnosti, schvalující osobu a předložit text.
3. Pokud SOP neexistoval, jaký přesný písemný dokument určoval přípravu vzorku, homogenizaci, chromatografické podmínky, výpočet a interpretaci?
4. Kolik rostlin nebo částí rostlin bylo zajištěno a kolik z nich bylo zahrnuto do reprezentativního vzorku?
5. Jak byl výběr reprezentativního vzorku proveden a kde je dobově dokumentován?
6. Jak byl vzorek sušen, při jaké teplotě a po jakou dobu?
7. Jak byl vzorek homogenizován a jak byla odebrána analytická navážka?
8. Jaká chromatografická metoda byla použita a jaké byly její konkrétní teplotní podmínky?
9. Docházelo při použité metodě k dekarboxylaci THCA na Δ^9 -THC?
10. Pokud ano, jak byla ve výsledku rozlišena původní koncentrace Δ^9 -THC od Δ^9 -THC vzniklého během analýzy?
11. Byl výsledkem původní Δ^9 -THC, total/potenciální THC, nebo jiná veličina? Jak přesně byla vypočtena?
12. Jaký právní předpis účinný v době skutku činil právě tuto veličinu rozhodnou pro trestněprávní posouzení?
13. Byla stanovena nejistota měření? Pokud nikoli, jak byl bezpečně učiněn závěr vůči zákonné hranici?
14. Jaké validační nebo verifikační podklady se vztahovaly právě k použité metodě?
15. Existují původní chromatogramy, integrační data, kalibrační křivky, pracovní listy, elektronická surová data nebo zbytek původního vzorku?

X. Příímý procesní význam pro § 278 odst. 1 tr. ř.

Novostí není samotná historická námitka, že stanovení obsahu THC v konopí bylo vadné. Novostí jsou úřední informace Policie ČR z roku 2026 o tom, jaké dokumenty v rozhodném období existovaly či neexistovaly, co bylo pouze verifikováno, že nejistoty nebyly uváděny, že část metodických podkladů nebyla písemná a že kontrolní spisy byly skartovány.

Tyto informace nebyly soudu známy při původním rozhodování ani při dřívějších obnovovacích řízeních. Ve spojení s původním znaleckým důkazem jsou způsobilé změnit hodnocení jeho spolehlivosti. Přinejmenším zakládají povinnost konkrétní odborný postup prověřit předtím, než bude návrh odmítnut jako pouhé opakování starých námitek.

XI. Příímý procesní význam pro § 282 tr. ř.

Podání ze dne 13. srpna 2026 již navrhlo, aby soud podle § 282 tr. ř. opatřil historické SOP, validační a kontrolní dokumenty. Dne 20. srpna 2026 Policie ČR sdělila, že část těchto dokumentů neexistuje a část byla skartována. Návrh podle § 282 tr. ř. je proto dnes naléhavější než dne 13. srpna 2026.

Navrhovatel žádá, aby soud neprodleně vyžádal úplný znalecký a laboratorní spis vztahující se k expertize v 2 T 104/2010, včetně všech dochovaných surových analytických dat a historických pracovních postupů, a podle potřeby zajistil nezávislé odborné posouzení mimo organizační strukturu Policie ČR.

XII. OSZ Prostějov – ZN 4/2026-6: kruhové odkazování musí skončit

OSZ Prostějov ve vyřízení ze dne 28. července 2026, č. j. ZN 4/2026-6, řešilo právě otázku postupu při stanovení obsahu THC v konopí a interního přezkumu policie. KÚ nyní dne 20. srpna 2026, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, individuální přezkum odmítl a výslovně odkázal na orgány činné v trestním řízení.

OSZ Prostějov proto žádám, aby výslovně sdělilo, zda považuje účel svého postupu za splněný. Pokud nikoli, musí být určeno, kdo a jak konkrétně provede individuální přezkum postupů použitých v mých trestních věcech. Nelze připustit uzavřený kruh: OSZ → KÚ → „nejsme povinni přezkoumat“ → orgán činný v trestním řízení → bez výsledku.

XIII. KŘP Olomouckého kraje – KRPM-100092-2/ČJ-2026-1412UO a preventivní podání ze dne 12. července 2026

KŘP Olomouckého kraje je adresátem přímo také ve vztahu ke sdělení č. j. KRPM-100092-2/ČJ-2026-1412UO ze dne 20. července 2026 a preventivnímu podání k pěstebnímu roku 2026 ze dne 12. července 2026. Nové listiny ze dne 20. srpna 2026 dokazují, že metodická otázka nebyla vyřešena pouhým obecným tvrzením o odbornosti znaleckých pracovišť.

Před případným zásahem musí být proto předem určeno, jak bude dokumentován reprezentativní odběr, homogenizace, analytická metoda, rozlišení THCA/Δ9-THC, interpretace výsledku a nejistota měření. Současně musí být individualizováno, komu konkrétní rostliny náleží a v jakém právním režimu jsou pěstovány.

XIV. Pěstební rok 2026 – naléhavost a proporcionalita

Na výzkumnické farmě Edukativní konopné kliniky v Ospělově se podle podatele nacházejí právně odlišné skupiny rostlin. Nelze je bez dalšího sloučit do jediného nerozlišeného „porostu“.

Tři zřizovatelské organizace jsou:

- Edukativní konopná klinika, z. s., IČO 226 80 101, dříve Ateliér ALF, o. s.;
- Educational Cannabis Clinic, z. s., IČO 227 27 281, dříve Konopí je lék, o. s.;

- Ganja for All Animals, z. s., IČO 227 24 303, dříve Art Language Factory, o. s.

Každá má podle podatele samostatně pronajatu plochu nepřesahující 100 m². Ve vztahu k neomamnému konopí je proto nutné respektovat režim § 29b zákona č. 167/1998 Sb. a hranici celkové plochy větší než 100 m² pro ohlašovací povinnost.

Vedle toho jednotlivé fyzické osoby starší 21 let podle podatele pěstují pro vlastní potřebu nejvýše tři rostliny konopí na osobu v režimu § 5 odst. 13 zákona č. 167/1998 Sb., ve znění zákona č. 270/2025 Sb., účinném od 1. ledna 2026. Samotné překročení 1 % THC u takové jednotlivé rostliny automaticky neznamena naplnění § 285 odst. 1 trestního zákoníku; trestní skutková podstata v tomto ustanovení pracuje s pěstováním více než pěti rostlin pro vlastní potřebu, nejde-li o rostliny do zákonného limitu THC.

Ke dni 22. srpna 2026 byla podle evidence podatele na farmě vykonána práce členů v součtu cca 300 hodin a Mgr. Dušan Dvořák osobně vykonal nejméně dalších cca 100 hodin pravidelné supervise výzkumnické farmy. Hodnota již využitých zeminy, hnojiv a osiva pro pěstební rok 2026 činí téměř 100 000 Kč. Případný chybný plošný zásah by proto měl okamžitý a nevratný majetkový, pracovní a biologický dopad.

XV. Konkrétní důkazní návrhy Okresnímu soudu v Prostějově

16. založit tento dodatek do spisu 2 T 104/2010 a posuzovat jej společně s návrhem ze dne 12. 7. 2026 a doplněním ze dne 13. 8. 2026;
17. provést jako důkaz KÚ KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM ze dne 25. 6. 2026;
18. provést jako důkaz KÚ KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM ze dne 20. 8. 2026;
19. provést jako důkaz KŘP MSK KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR a KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026 včetně všech příloh;
20. provést jako důkaz rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021, č. j. KU-8331-1/ČJ-2021-2305KM ze dne 11. 11. 2021, a přílohu č. 1;
21. vyžádat úplný původní znalecký a laboratorní spis k analýze použité ve věci 2 T 104/2010 včetně chromatogramů, pracovních listů, kalibrací a elektronických surových dat;
22. vyžádat identifikaci konkrétního SOP či jiného pracovního postupu použitého při analýze a jeho historickou verzi;
23. vyžádat konkrétní dokumentaci reprezentativního odběru, homogenizace, verifikace/validace a nejistoty měření;
24. nechat jednoznačně zodpovědět, zda použitá metoda dekarboxylovala THCA na Δ9-THC a jak byl tento jev zahrnut do výsledku;
25. podle potřeby ustanovit nezávislého znalce nebo znalecký ústav mimo Policii ČR;
26. zajistit dochované podklady proti další skartaci nebo ztrátě;
27. výslovně vypořádat rozpory mezi úředními stanovisky Policie ČR ze dne 25. 6. a 20. 8. 2026 a nevystačit s obecným odkazem na vzdělání či praxi pracovníků laboratoře.

XVI. Návrhy vůči OSZ Prostějov a KŘP Olomouckého kraje

OSZ Prostějov ve věci ZN 4/2026-6 žádám o založení nových listin, konkrétní vyhodnocení odpovědi KÚ ze dne 20. srpna 2026 a určení procesního mechanismu individuálního přezkumu. KŘP Olomouckého kraje ve věci KRPM-100092-2/ČJ-2026-1412UO žádám o nové věcné posouzení preventivního podání ze dne 12. července 2026 ve světle nových úředních důkazů a o předchozí určení přezkoumatelného postupu případného odběru a stanovení obsahu THC v konopí.

XVII. Závěr – po 20. srpnu 2026 již nelze odpovědět pouze „postup byl odborný“

Soud dnes nestojí před abstraktní námitkou proti policejní chemii. Stojí před novými úředními listinami samotné Policie ČR, podle nichž v rozhodném období nebyly u OKTE k dispozici některé dokumenty, které by umožňovaly zpětně ověřit SOP, homogenizaci, THC/THCA, nejistotu a validaci, zatímco jiný policejní orgán současně tvrdí, že postupy byly sjednocené, kontrolované a že jednotlivá OKTE si SOP tvořila sama.

Tento rozpor musí být v konkrétní věci 2 T 104/2010 dokazováním odstraněn. Nelze jej odstranit autoritou instituce, vysokoškolským vzděláním pracovníků ani tvrzením, že pochybení „není známo“.

Navrhovatel proto žádá, aby nové listiny byly posouzeny jako nové důkazy ve smyslu § 278 odst. 1 tr. ř. ve spojení s již předloženým důkazním rámcem ze dne 13. srpna 2026 a aby před rozhodnutím bylo provedeno potřebné šetření podle § 282 tr. ř. v rozsahu nezbytném k ověření konkrétního analytického postupu použitého ve věci 2 T 104/2010.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

navrhovatel / podatel

Přílohy

28. Kriminalistický ústav, č. j. KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM ze dne 20. 8. 2026.
29. KŘP Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026 včetně příloh.
30. KŘP Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026.
31. Kriminalistický ústav, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM ze dne 25. 6. 2026.
32. Žádost KŘP MSK / OSZ Frýdek-Místek ze dne 27. 7. 2026.
33. Rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021, č. j. KU-8331-1/ČJ-2021-2305KM ze dne 11. 11. 2021, a příloha č. 1.
34. Přehled metodicko-odborných výjezdů a skartačních údajů poskytnutý KŘP MSK dne 20. 8. 2026.